

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מליבצקי

4857/25/פ

הצעת חוק המרכז למורשת יהדות קווקז, תשפ"ד–2024

פרק א': מטרת החוק

מטרה 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז לחקר מורשת יהדות קווקז.

פרק ב': פרשנות

הגדרות 2. בחוק זה –

"הארכיון" – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 27;

"הגנז", "הגנזך", "חומר ארכיוני" ו"מוסד ממוסדות המדינה" – כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955¹ (להלן – חוק הארכיונים);

"מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958²; "המכון" – המכון לחקר מורשת יהדות קווקז שהוקם לפי סעיף 21;

"המרכז" – מרכז לחקר ושימור מורשת יהדות קווקז;

"השר" – שר התרבות והספורט.

פרק ג': המוסדות

סימן א': המרכז

הקמת המרכז 3. (א) יוקם מרכז לחקר ושימור מורשת יהדות קווקז.

(ב) המרכז יכלול את המכון והארכיון.

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

- (ג) המרכז יפעל, בין השאר, לאיסוף ולמיפוי של המחקר הקיים ושל חומר ארכיוני בנוגע למורשת יהדות קווקז ולריכוז הפעילות שנעשתה בתחום חקר מורשת יהדות קווקז, לרבות תיעוד לגבי יוחסין.
4. מעמד המרכז – המרכז הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם תאגיד אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
5. המרכז – גוף מבוקר. המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]³.
6. המועצה (א) למרכז תהיה מועצה בת 11 חברים, שימנה השר, ואלה הם:
- (1) נציג השר, מקרב עובדי משרדו;
 - (2) נציג שר העלייה והקליטה, מקרב עובדי משרדו;
 - (3) נציג שר החינוך, מקרב העובדים הבכירים במשרדו;
 - (4) הגנוז או עובד הגנוז, לפי המלצת הגנוז;
 - (5) שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, שאחד מהם ימונה בהמלצת יד יצחק בן צבי כמשמעותה בחוק יד יצחק בן צבי, התשכ"ט-1969⁴;
 - (6) נציג בית התפוצות כמשמעותו בחוק בית התפוצות, התשס"ו-2005⁵;
 - (7) ארבעה נציגי ציבור, והם –
- (א) שלושה חברי ארגונים המייצגים את העדה הקווקזית;
- (ב) רב העוסק בתחום מורשת יהדות קווקז, לפי המלצת המועצה כהגדרתה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980⁶.
- (ב) שליש לפחות מחברי המועצה יהיו מקרב יוצאי קווקז או צאצאיהם.
7. יושב ראש המועצה. המועצה, באישור השר, תמנה את היושב ראש ואת ממלא מקומו הקבוע, מבין חברי המועצה המנויים בפסקאות (5) או (7) שבסעיף 6(א).

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 192.

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 90.

⁶ ס"ח התש"ם, עמ' 90.

- תפקיד המועצה 8. תפקידי המועצה הם:
- (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז ולהתוות את קווי הפעולה שלו;
 - (2) לאשר את תקציב המרכז ואת תכנית העבודה השנתית שלו;
 - (3) לקבל דוחות על פעילות המרכז ממנהל המרכז, לפקח על ביצוע פעילות המרכז ולהגיש לשר, אחת לשנה, דוח פעילות שנתי שהוגש לה לפי סעיף 17(ב)(5);
 - (4) לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לה ולקבל החלטות בעניינם.
- סדרי עבודת המועצה 9. (א) המועצה תתכנס לפי צורכי המרכז ולפחות ארבע פעמים בשנה וכן לפי דרישה של יושב ראש המועצה או לפי דרישה של לפחות שישה מחבריה.
- (ב) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
- (ג) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.
- (ד) המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
- סמכות שיורית 10. סמכות של המרכז שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המרכז, רשאית המועצה להפעילה.
- הוצאות וגמול 11. חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך יהיה זכאי לתשלום מאת המרכז בעד השתתפות בישיבות המועצה, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁷
- תקופת כהונה 12. תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, לפי הוראות סעיף 6, לתקופת כהונה אחת נוספת לכל היותר וכן, לאחר הפסקה של שלוש שנים, לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות כאמור לכל היותר.
- הפסקת כהונה של חבר המועצה לפני תום תקופת הכהונה 13. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ;

(2) חדל להתקיים בו תנאי שמכוחו הוא מונה ;

(3) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא מייצג במועצה, או חדל לעסוק בתחום או למלא את התפקיד שבשלו מונה, או חדל להיות עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה, ואם הוא חבר כאמור בסעיף 6(א)(7) – הוא התמנה להיות עובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר המועצה מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב :

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו ;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת.

(ד) השר לא יעביר חבר מועצה מכהונתו לפי סעיפים קטנים (ב)-(ד) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיף 6, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

ניגוד עניינים 14. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג) ;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁸ ;

⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון ;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו ;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה :

(1) בן משפחה של חבר המועצה ;

(2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי ;

(3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו ;

(4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.

(ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה ; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 6 להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או הציבור שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

15. תוקף פעולות קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים בה.

16. החלת דינים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה :

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁹ ;

⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁰ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור ;

(2) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹¹ ;

(4) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹² ;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹³.

מנהל המרכז ותפקידיו 17. (א) המועצה, באישור השר, תמנה את מנהל המרכז.

(ב) תפקידי מנהל המרכז הם :

(1) לנהל את המרכז – המכון והארכיון ;

(2) ליישם את החלטות המועצה ;

(3) להכין את תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי ולהביאם לאישור המועצה ;

(4) לדווח למועצה על פעילויות המרכז – המכון והארכיון ;

(5) להכין דוח פעילות שנתי על פעילות המרכז ולהגישו למועצה אחת לשנה.

כהונת המנהל ותנאיו 18. (א) מנהל המרכז ימונה לתקופה של חמש שנים ; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת, בלבד ; על מינויו וכהונתו של מנהל המרכז יחולו הוראות סעיף 14, בשינויים המחויבים.

(ב) מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה :

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה ;

(2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים מחבריה, לפחות ;

(3) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן מנהל המרכז, והמועצה, באישור השר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב.

¹⁰ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹² ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(ג) הוגשו כתב אישום נגד מנהל המרכז בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל המרכז, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 17.

(ד) המועצה, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, תקבע את שכרו ואת תנאי העסקתו של מנהל המרכז.

עובדי המרכז 19. תנאי העסקתם וקבלתם לעבודה של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, לפי המלצת המועצה, בהתאמות שיקבע השר בהסכמת שר האוצר; הוראות סעיף 14 יחולו לעניין עובד המרכז, בשינויים המחויבים.

מבקר פנימי 20. המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992¹⁴; המבקר הפנימי יגיש למועצה דוח על ממצאיו.

סימן ב': המכון

הקמת המכון 21. המרכז יקים מכון למחקר; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור לתחומי ההיסטוריה, המורשת, הדת, המשפט, השפה והתרבות של יהדות קווקז.

פעילות 22. המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים, ויפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.

ספרייה 23. המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 22.

הוועדה המדעית 24. (א) המועצה, בהתייעצות עם מנהל המרכז, תמנה ועדה מדעית, שתורכב משבעה חברים שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה האמורים בסעיף 22 במוסדות מוכרים או במוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר בחוץ-לארץ, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

(ב) שניים לפחות מחברי הוועדה המדעית יהיו מקרב יוצאי קווקז.

(ג) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.

¹⁴ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

- (ד) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.
25. תפקיד הוועדה המדעית (א) הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיגיש לה מנהל המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים, בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
- (ב) הוועדה המדעית תייעץ למנהל המרכז בכל עניין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
26. הפסקת כהונה הוראות סעיפים 13 ו-15 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.

סימן ג': הארכיון

27. הקמת הארכיון המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מהגנזך, והוראות חוק הארכיונים יחולו עליו.
28. הטיפול בחומר הארכיוני (א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות ליהדות קווקז יהיה נתון לארכיון.
- (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה אשר יועבר לארכיון.
- (ג) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או כהעתק, באופן שיורה הגנז.
29. ממונה על הארכיון הממונה על הארכיון ימונה על ידי מנהל המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ד': תקציב המרכז והוראות כלליות

30. מימון הפעילות הקמת המרכז ופעילותו ימומנו מתקציב המדינה בכפוף להוראות סעיף 31, כפי שדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.
31. תקציב (א) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר ולשר האוצר לשם אישורם.
- (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנה של תקציב המדינה.
32. איסור העברת נכסים (א) המרכז לא יהיה רשאי למכור, לשעבד או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בידי השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.

(ב) המרכז לא ייטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.

ביצוע ותקנות 33. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה.

דברי הסבר

קהילת יהודי קווקז נחשבת לאחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר. הקהילה הגיעה לישראל בשני גלים: כ-50,000 נפש הגיעו בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים, וכ-100,000 נפש הגיעו במהלך שנות התשעים. עד אמצע שנות התשעים קהילה זו לא הוגדרה כאוכלוסייה ייחודית מבחינת המדיניות בתחום קליטת העלייה, או בכל תחום ממסדי אחר, כך שהיחס לעולי קווקז היה כמו לכלל העולים מחבר העמים. יהודי קווקז תמיד היו מחוברים לשורשיהם בארץ ישראל והשתתפו בקונגרס הציוני הראשון בבאזל. כמו כן, ליהודי קווקז הייתה תרומה ענקית לבניית היישוב הוותיק ולהמשך הקמת מדינת ישראל. בין מייסדי ארגון השומר ובר גיורא היו יהודים מקווקז, ארגונים בעלי חשיבות משמעותית לביטחון המדינה, שכן כפי שראש הממשלה דוד בן גוריון אמר: "הרבה אבות יש לצה"ל, אבל סבא – רק אחד – ארגון השומר".

יהודי קווקז החלו ליישב את אדמות ארץ ישראל ולהקים ישובים הכוללים את באר יעקב, כפר ברוך, קיבוץ חולתה, כפר גלעדי, חנינית, והרחיבו גם ערים באמצעות הקמת שכונות בתל אביב ובירושלים שכונות שכונות "שכונות הקווקזים". בנוסף, יהודי הקווקז הם הראשונים שהחלו לבנות מחוץ לחומות ירושלים ובכך הם אלה שהחלו הלכה למעשה להרחיב את גבולות העיר.

לאור האמור לעיל, מוצע להקים את המרכז למורשת יהדות קווקז, שיפעל למען הנצחת והנחלת מורשת יהדות הקווקז על רבדיה השונים, תוך קיום פעילויות חינוכיות ומחקריות. במסגרת המרכז יוקם מכון לחקר מורשת יהדות הקווקז וארכיון לשימור המורשת כאמור. המרכז יפעל לשימור המורשת והשפה של יהודי הקווקז, וזאת כדי שהמבקר יכיר את המורשת, המנהגים, ההיסטוריה, והשפה הייחודיים לעדה.

הצעת החוק כוללת הסדרים מקובלים לעניין הפעילות וההקמה של מרכזי מורשת לפי חוק, בין השאר, בעניינים אלה: מינוי מועצה ציבורית למרכז על ידי שר התרבות והספורט, תפקידיה וסדרי פעילותה; מינוי מנהל המרכז והעסקת ועובדים; הוראות למניעת ניגוד עניינים; הוראות לעניין תקופת כהונה של חברי המועצה; תקציב המרכז.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)